

1525493-65.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... entrevistado, confessou que atuava no tráfico de drogas, auferindo R\$ 200,00 por dia. Em seu poder, além das drogas, havia um pedaço de papel com a contabilidade do tráfico e cerca de 40 reais em espécie.

O policial militar Kleber da Silva Mioto relatou que, em patrulhamento, avistou o réu Anderson e outro rapaz na via pública. Ambos tentaram fuga ao perceber a sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525493-65.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525493-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287071/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 20940539 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3687/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2287071 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CANZIAN RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANDERSON CANZIAN RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 11h, na Rua da Sinceridade, 130, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 3 frascos de lança-perfume (contendo volume líquido de 60 mililitros), 51 pedras de cocaína em forma de crack (contendo peso líquido de 12,1 gramas), 35 porções de cocaína (contendo peso líquido de 39,7 gramas), 55 porções de maconha (contendo peso líquido de 113,9 gramas), 11 porções de maconha (contendo peso líquido de 7,5 gramas), 10 porções de maconha (contendo peso líquido de 3,2 gramas) e três comprimidos de ecstasy (contendo peso líquido de 1,1 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 76/78 e 108).

Recebidos a denúncia (fls. 76/80) e o seu aditamento (fls. 112), foi o réu citado (fls. 113). Apresentou resposta à acusação (fls. 113). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a a fixação das penas no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de apreensão (fls. 13/15), laudo de constatação (fls. 36 e 40) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106).

O réu negou o crime na fase policial (fls.9).

Em juízo, Anderson narrou que bebia corote acompanhado do amigo Carlos quando foram abordados por policiais militares da ROCAM. Em poder de Carlos foi apreendido um caderno com anotações contábeis do tráfico de drogas. Os policiais, na ocasião, os obrigaram a fornecer material grafotécnico. Do outro lado da rua foi encontrada a bolsa com drogas, abandonada do lado de um portão. Nada soube esclarecer sobre o dinheiro apreendido. Não conhecia as policiais militares e não soube explicar por que eles o acusariam falsamente.

O policial militar Gilson Tadeu da Silva Junior narrou que estava em patrulhamento quando o réu e outro indivíduo, percebendo a sua presença, tentaram fugir. Foram ambos abordados. Em poder do réu havia uma bolsa a tiracolo preta com porções de maconha, cocaína, ecstasy e crack. Em poder do outro agente nada de comprometedor foi apreendido. Anderson, quando entrevistado, confessou que atuava no tráfico de drogas, auferindo R\$ 200,00 por dia. Em seu poder, além das drogas, havia um pedaço de papel com a contabilidade do tráfico e cerca de 40 reais em espécie.

O policial militar Kleber da Silva Mioto relatou que, em patrulhamento, avistou o réu Anderson e outro rapaz na via pública. Ambos tentaram fuga ao perceber a sua aproximação. Em poder de Anderson, então, apreendeu uma bolça com alça transversal, em cujo interior havia drogas diversas (maconha, cocaína, crack, etc). Junto aos agentes, no chão, havia um caderno com anotações do tráfico. O rapaz que acompanhava o réu disse que fora ao local para comprar drogas.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais militares Gilson e Kleber, em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter apreendido em poder do réu, no interior de sua bolsa preta a

tiracolo, 3 unidades de ecstasy, 51 de crack, 35 unidades de cocaína, 55 unidades de maconha; 11 unidades de skunk (espécie de maconha); 10 unidades de haxixe (espécie de maconha). Também apreenderam R\$ 41,00 em espécie, além de um manuscrito com a contabilidade das vendas de drogas.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Desse modo, os depoimentos dos policiais autuantes e a evidência da apreensão das drogas com o agente formam contexto probatório sólido e plenamente apto à condenação criminal. Além da variedade e quantidade de substâncias entorpecentes, há de se destacar a apreensão de dinheiro e anotações compatíveis com a venda de entorpecentes, elementos que se somam e conduzem à certeza quanto à prática do tráfico.

A negativa de autoria, de seu lado, restou isolada, sem nada a corroborá-la, não merecendo crédito diante da contundente prova acusatória.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente.

Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser consideradas.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pese embora a quantidade e variedade de drogas apreendidas. O réu é primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que ele integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. A quantidade de drogas apreendidas, ademais, não se mostra discrepante dos demais casos de pequenos traficantes corriqueiramente apresentados neste Fórum. Assim, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aplico a causa de redução pela metade, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes

Hediondos.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o “quantum” de pena, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar ANDERSON CANZIAN RAMOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, “caput”, c.c. o seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e outros dez dias-multa.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à vista do regime prisional aplicado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos bens e valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA